



PUTUSAN
Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KAMALASARI SILAM, lahir di Kuala Kapuas, tanggal 29 April 1964, bertempat tinggal di Perumahan Puncak Dieng JJ1/29 RT. 003 / RW. 007, Kelurahan Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, pekerjaan Dosen, email: kamalasarisilam@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

JAMIL, dahulu beralamat di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas/pasti akan tetapi masih berada di wilayah Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2001 telah terjadi kesepakatan jual beli, atas sebidang pekarangan dimana tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat).

- Bahwa terhadap obyek jual beli yakni sebidang tanah pekarangan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati dengan harga Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Oktober 2001 dari Pengugat yang diterima oleh Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadi kesepakatan jual beli atas sebidang tanah pekarangan tersebut Tergugat menjamin tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain dan antara Penggugat dengan Tergugat telah disepakati secara lisan, dimana Tergugat dibebani atau berkewajiban untuk membantu Penggugat dalam hal proses membalik nama bukti Kepemilikan atas tanah pekarangan dimaksud yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No.2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (KAMALASARI SILAM) baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya nantinya;
- Bahwa dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli atas sebidang tanah pekarangan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga sejak saat itu baik tanah maupun beserta segala surat menyurat mengenai kepemilikan tanah dimaksud telah diserahkan kepada Penggugat untuk dikuasai, dipelihara dan dirawat serta kewajiban yang lainnya terhadap negara yakni berupa membayar PBB menjadi tanggung jawab dari Penggugat;
- Bahwa akan tetapi karena kesibukan dari Penggugat sehingga pengurusan balik nama bukti kepemilikan atas obyek tanah pekarangan dimaksud yakni berupa berupa Sertifikat Hak Milik No.1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No.2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (KAMALASARI SILAM) baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, sehingga tersebut terlambat;
- Bahwa pada saat Penggugat ingin melakukan proses balik nama bukti kepemilikan atas tanah pekarangan yang menjadi obyek jual beli tersebut, maka Penggugat telah berupaya untuk menghubungi dan mencari Tergugat agar kiranya dapat membantu atau memenuhi kewajibannya/janjinya dalam hal Penggugat mengurus balik nama bukti kepemilikan tanah dimaksud, akan tetapi segala usaha dan upaya Penggugat tidak juga membuahkan hasil untuk menemukan Tergugat dan bahkan keberadaan Tergugat hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan atau kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna membalik namakan bukti kepemilikan tanah pekarangan yakni berupa berupa Sertifikat Hak Milik No.1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No.2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat (KAMALASARI SILAM) baik pada Kantor Notaris/PPAT maupun pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya, maka jelas menurut hukum apabila Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkarjanji (wanprestasi) karena tidak ditepatinya kesepakatan secara lisan kewajibannya untuk membantu Penggugat baik untuk membalik namakan bukti kepemilikan tanah tersebut, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya;

Berdasarkan dari apa yang telah Penggugat uraikan tersebut diatas, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 (sembilan ratus tiga puluh satu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat).
4. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kosong;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk



- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;
sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat) sah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Oktober 2001 sebesar Rp.55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
- 5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan tanah yakni berupa Sertifikat Hak Milik No.1883 tanggal 30 Maret 2000, Surat Ukur No.2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak JAMIL (Tergugat) pada Kantor Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya walaupun tanpa adanya Tergugat;
- 6. Menghukum kepada Tergugat untuk biaya yang timbul akibat perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan 24 Oktober 2024, 6 November 2024, dan 6 Desember 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari **kopi** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.1550011712730009 atas nama Jamil tertanggal 17 Desember 2000, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi dari **Asli** berupa Sertipikat Hak Milik No.1883 atas nama Jamil, tertanggal 30 Maret 2000, selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi dari **Asli** berupa Kartu Tanda Penduduk NIK.3507226904640001 atas nama Kamalasari Silam, tertanggal 12 Oktober 2018, selanjutnya disebut bukti P.3;



4. Fotokopi dari **Asli** berupa Kwitansi pembayaran yang telah diterima dari Kamalasari Silam uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah), tertanggal 15 Oktober 2001, selanjutnya disebut bukti P.4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya kecuali Bukti P.1 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Tetsin;

- Bahwa Saksi mengenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupu Saksi namun tidak terikat dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa Penggugat membeli tanah tahun 2001 di Jalan Hiu Putih dari Tergugat dengan harga Rp55.000.000 (lima puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa tujuan dari Penggugat adalah Penggugat mau melakukan balik nama terhadap tanah tersebut menjadi nama Penggugat namun Tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat mengajak Saksi untuk menjadi saksi dalam jual beli dan Saksi juga yang membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertandatangan di ruang tamu rumah Penggugat, pada saat itu ada Tergugat bersama dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui, tanah tersebut sudah ada sertifikat atas nama Jamil;
- Bahwa pada saat dibeli tanah tersebut berbentuk tanah kosong dan sampai sekarang kosong;
- Bahwa Saksi ada melihat kwitansi jual beli tanahnya, akan tetapi Saksi tidak mengetahui mengenai penyerahan uangnya;

2. Saksi Kartie;

- Bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat, yaitu Saksi bertetangga dengan Penggugat namun Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun ikatan hubungan pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat membeli tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih tersebut karena Saksi waktu itu menjadi saksi dalam jual beli tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat pada waktu Penggugat dan Tergugat melakukan jual beli namun Saksi tidak bertandatangan karena Saksi hanya melihat saja saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang bertandatangan dalam Perjanjian Jual Beli tersebut;
- Bahwa Perjanjian Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat dilakukan di rumah Penggugat di Jalan G. Obos 12;
- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi jual beli tanah tersebut namun tidak mengetahui penyerahan uangnya;
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi tanah di Jalan Hiu Putih yang didekat pengeringan;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada masalah dengan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang masih kosong;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lokasi tanahnya dan tidak pernah melihat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 7 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal tanggal 24 Oktober 2024, 6 November 2024, dan 6 Desember 2024 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat langsung dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka oleh karenanya dalam perkara *a quo* pihak Penggugat yang menggugat Para Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya dan karena Para Tergugat tidak pernah hadir atau datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai P.4 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Tetsin dan Saksi Kartie;

Menimbang, **Saksi Tetsin dan Saksi Kartie** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui Penggugat telah membeli tanah beserta pada tahun 2001 dari Tergugat yang berada di Jalan Hiu Putih (*vide* Bukti P.2) dengan harga yang disepakati yaitu Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) sebagaimana kwitansi pelunasan yang dibayarkan oleh Penggugat dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2001 (*vide* Bukti P.4) yang dilakukan di rumah Penggugat yang disaksikan oleh Saksi-Saksi. Selain itu, Penggugat menguasai, memelihara dan merawat objek sengketa setelah proses jual beli telah selesai dan tidak pernah ada yang mempermasalahkan Penggugat memiliki dan menguasai objek sengketa tersebut. Selanjutnya, Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat mau melakukan balik nama namun Tergugat tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat 7 Februari 2025 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, maka diketahui bahwa benar lokasi tanah objek sengketa berada di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya berupa lahan kosong, dengan ukuran luas tanah 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dan ditanah obyek perkara telah bersertipikat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1883 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000 atas nama Jamil, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai :“Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak menepati janjinya untuk membantu Penggugat membalik nama bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik No. 1883 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak Jamil menjadi atas nama Penggugat adalah merupakang ingkar janji (Wanprestasi) dan menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk



seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2 (dua)** Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak, yang mana perjanjian/persetujuan tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam bukti kwitansi tanggal 15 Oktober 2001 (*vide* bukti P.4), diketahui telah diterima uang sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang dapat dijadikan sebagai suatu bentuk perbuatan yang menyatakan adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri para pihak untuk melakukan kesepakatan jual beli sebidang tanah di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggul, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya dengan Sertifikat Hak Milik No. 1883;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi sudah disebutkan dengan jelas mengenai objek dari kesepakatan jual beli tanah tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan adanya suatu pokok tertentu yang menjadi objek kesepakatan jual beli, serta tidak adanya alasan menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian dan tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perjanjian tersebut dilarang oleh peraturan, maka perjanjian jual beli tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian dalam Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah “*untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*”, dan secara teoritis yang disebut keadaan wanprestasi diantaranya adalah:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa salah satu cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik, maka dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan sertifikat hak milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000 antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikuasai dan dirawat secara terus-menerus oleh Penggugat sampai dengan sekarang sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Tetsin dan Saksi Kartie, dan saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik tersebut dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama walaupun sertifikat hak milik aslinya telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dan membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Tergugat telah melakukan Wanprestasi, sehingga dengan demikian **petitum ke-2 (dua) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) Penggugat yaitu menyatakan sah jual beli antara Penggugat dengan Tergugat atas sebidang tanah

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak Jamil (Tergugat);

Menimbang, bahwa pertimbangan terkait sah nya jual beli atas sebidang tanah telah diuraikan sebelumnya dalam pertimbangan petitum ke-2 (dua), bahwa Penggugat telah bersepakat melakukan jual beli tanah sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah) dari Tergugat sebagaimana termuat dalam Kwitansi yang dibuat di Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2001 yang ditandatangani oleh Tergugat diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu Rupiah) (*vide* bukti P.4) yang memuat dengan jelas objek dari kesepakatan jual beli tanah tersebut, sehingga telah memenuhi persyaratan adanya suatu pokok tertentu yang menjadi objek kesepakatan jual beli, serta tidak adanya alasan menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak cakap secara hukum dalam melakukan perjanjian dan tidak adanya suatu sebab yang menjadikan perjanjian tersebut dilarang oleh peraturan, maka perjanjian jual beli tersebut telah sah menurut hukum, sehingga dengan demikian **petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-4 (empat) yaitu menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;

sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak Jamil (Tergugat) sah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Oktober 2001 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah);

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena inti dalil gugatan Penggugat telah dikabulkan yaitu petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), serta kepemilikan atas sebidang tanah yang menjadi objek sengketa telah diuraikan pada pertimbangan petitum ke-2 (dua) dan ke-3 (tiga), **maka petitum ke-4 (empat) berasal hukum dan patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-5 (lima) yaitu menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan sendiri bukti kepemilikan tanah yakni berupa Sertipikat Hak Milik No. 1883 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak Jamil (Tergugat) menjadi atas nama Kamalasari Silam (Penggugat) pada Kantor Notaris/PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya walaupun tanpa adanya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada intinya mengatur bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perubahan data mengenai bidang tanah di Kantor Badan Pertanahan, sehingga menurut Majelis Hakim **petitum ke-5 (lima) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagaimana perbaikan redaksi dalam amar putusan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak kepada pihak yang dikalahkan, sehingga dalam perkara *a quo* Tergugat sebagai pihak dinyatakan wanprestasi maka dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, sehingga **petitum ke-6 (enam) haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menyatakan seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum ke-1 (satu) juga harus dikabulkan, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 1233 jo. Pasal 1234, Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdota dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
4. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak Jamil (Tergugat);
5. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Hiu Putih, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan dahulu masuk Pahandut sekarang masuk Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dengan ukuran luas tanah 931 m² (sembilan ratus tiga puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah SHM No.1882;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kosong;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah kosong;sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, atas nama pemegang hak Jamil (Tergugat) sah menjadi hak milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dengan Tergugat sesuai kwitansi tanda penerimaan uang tanggal 15 Oktober 2001 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta Rupiah);
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk melakukan peralihan hak (balik nama) atas Sertipikat Hak Milik No. 1883 tanggal 30 Maret 2000 dengan Surat Ukur No. 2323/2000 tanggal 29 Maret 2000, yang semula atas nama pemegang hak Jamil menjadi atas nama Kamalasari Silam pada Kantor Notaris /PPAT dan Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya walaupun tanpa adanya Tergugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.414.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus empat belas ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025, oleh kami, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., dan Muhammad Affan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Rahmawati Fitri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan dihadiri secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmawati Fitri, S.H.

1. Materai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Proses	: Rp	100.000,00
4. PNBP	: Rp	60.000,00
5. Penggandaan Gugatan.....	: Rp	3.000,00
6. Panggilan	: Rp	54.000,00
7. Pemeriksaan setempat	: Rp	1.177.000,00
8. Sita	: Rp	0,00
Jumlah	: Rp	1.414.000,00